REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 8804/2023 R.G.L. vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), parte rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sabato;

- parte ricorrente -

e

CP_1 (c.f. *P.IVA_1*), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;

- parte resistente -

Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.

Conclusioni: come da verbale del 12/06/2024.

Motivazione

Con ricorso depositato il 10 luglio 2023 *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 536/2023, emesso da questo Tribunale il 22 maggio 2023 e notificato il 12 giugno 2023, con cui gli veniva ingiunto di pagare all'*CP_1* la somma di € 18.900,00 corrispondente a ratei del Reddito di Cittadinanza percepiti, ma non spettanti. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, dopo aver eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. per la concessione (non richiesta) della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ha contestato la revoca della prestazione perché non avrebbe

percepito alcun reddito dalle scommesse on line evidenziate dall'ente previdenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).

Con la memoria di costituzione depositata il 17 maggio 2024 l'*CP_1* ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il *Parte_1* tramite scommesse *on line*, avrebbe percepito un reddito complessivo superiore a quello previsto per godere del Reddito di Cittadinanza, nonché omesso di dichiarare tale reddito complessivo al momento della richiesta della prestazione assistenziale (cfr. memoria).

Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.

Tralasciando il fatto che il ricorrente non ha offerto al Tribunale alcun elemento per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per godere della prestazione assistenziale, l'opposizione va respinta perché il ragionamento del *Parte_1* non merita di essere condiviso.

Egli, infatti, riconoscendo di aver effettuato delle scommesse *on line* e di essere titolare di un conto corrente scommesse sul sito *Organizzazione_1* ha sostenuto che il reddito da dichiararsi dovrebbe corrispondere soltanto al saldo eventualmente attivo residuato su tale conto scommesse al termine dell'anno solare (cfr. pagina 4 del ricorso), se non addirittura alle somme concretamente riscosse (cfr. pagina 3 del ricorso).

Ora, sorvolando sul fatto che il *Parte_1* non ha fornito alcuna prova delle movimentazioni del suo conto scommesse (risultando inammissibile l'ordine di esibizione di documenti nella sua disponibilità, vista la sua qualifica di titolare del conto e l'omessa dimostrazione di un autonomo tentativo di reperimento delle informazioni al sito internet di scommesse), è del tutto evidente che il ragionamento difensivo dell'opponente sia errato, perché nel momento in cui una vincita viene accreditata sul conto scommesse entra nella disponibilità del suo titolare e costituisce reddito, rimanendo irrilevante il modo in cui tale somma venga successivamente impiegata.

Le ragioni che precedono (assorbita l'eccezione ex art. 112 c.p.c., irrilevante all'esito dell'odierna decisione) conducono al rigetto dell'opposizione, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto ed alla condanna ex art. 91 c.p.c. del *Parte_1* al pagamento delle spese giudiziali dell'*CP_1* liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi

ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

nel contraddittorio delle parti,

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, **dichiara** definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 536/2023 pronunciato dal Tribunale di Palermo il 22 maggio 2023;

condanna *Parte_1* al pagamento in favore dell'*CP_1* delle spese giudiziali, che liquida in € 2.696,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso il 12/06/2024

Il Giudice del Lavoro

Fabio Montalto